

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5239/2547

พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
นายเอกฤทธิ์ มะลิสวรรค์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 117 วรรคสอง

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 172, มาตรา 175

ศาลมีอำนาจเรียกสำนวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมาเพื่อประกอบคำวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 175 การดำเนินการของศาลดังกล่าวมิใช่การพิจารณาและสืบพยานในศาล จึงไม่ต้องทำต่อหน้าจำเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 172 วรรคหนึ่ง และเมื่อมิใช่การสืบพยาน จำเลยที่ 1 จึงไม่มีอำนาจถามค้านพยานตาม ป.วิ.พ. มาตรา 117 วรรคสอง ประกอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 15

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 288

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 20 ปี ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง มีคนร้ายใช้วัตถุมีคมแทงนายสมโภชน์ ศรีติ ผู้ตายที่บริเวณลำคอด้านหน้า เป็นเหตุให้เส้นเลือดและหลอดลมขาดเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ 1 ได้หลังเกิดเหตุคดีสำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 คู่ความไม่ฎีกา จึงยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่โจทก์มีนายลำจวน เสนียรราช นายสุเทพ โพธิ์ทอง และนางพวงเพ็ญ กลิ่นมะลิ เป็นพยานเบิกความสรุปความว่าในคืนเกิดเหตุมีการจัดงานสมรสที่บ้านนางสำภา กลิ่นมะลิ นอกจากเลี้ยงอาหารและสุราแล้วยังมีการแสดงดนตรีด้วย จำเลยที่ 1 กับพวกหนึ่งที่โต๊ะด้านซ้ายของเวที นายลำจวนหนึ่งที่โต๊ะข้างๆ ห่างประมาณ 2 เมตร พวกจำเลยที่ 1 ลูกมาขอสุราที่โต๊ะนายลำจวนไปดื่มรวม 3 ครั้ง ซึ่งนายลำจวนให้ไปทุกครั้งต่อมาขณะที่นายลำจวนลุกไปหน้าเวที พวกจำเลยที่ 1 ได้ลุกมาหยิบเอาขวดสุราบนโต๊ะของนายลำจวนไป นายลำจวนจึงเข้าไปบอกพวกจำเลยที่ 1 ว่าสุรายังมีคนดื่มและพูดกับจำเลยที่ 1 ว่าสุราเอามาได้อย่างไร มีคนดื่มอยู่ จำเลยที่ 1 ผลักอกนายลำจวนจนเชลลไป จากนั้นจำเลยที่ 1 กับพวกกรูกันเข้ามาจะทำร้ายนายลำจวน แต่มีคนเข้าห้ามรวมทั้งผู้ตาย จำเลยที่ 1 คว้าขวดที่อยู่บนโต๊ะฟาดกับต้นมะม่วงที่อยู่ใกล้โต๊ะจนแตกแล้วแทงไปที่บริเวณลำคอของผู้ตาย ผู้ตายล้มลง ส่วนจำเลยที่ 1 กับพวกวิ่งแยกย้ายกันหลบหนี แต่เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ 1 ได้ในคืนเกิดเหตุ เห็นว่า ขณะเกิดเหตุมีการประดับไฟสว่าง นายลำจวนนั่งโต๊ะห่างจากโต๊ะจำเลยที่ 1 กับพวก ประมาณ 2 เมตร ส่วนนายสุเทพและนางพวงเพ็ญช่วยยกอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกภายในงาน พยานโจทก์ทั้งสามเบิกความได้สอดคล้องกัน ทั้งไม่ปรากฏว่า

มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยที่ 1 มาก่อน ไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะเบิกความ
ปรักปรำจำเลยที่ 1 ให้ต้องรับโทษ คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสามจึงมีน้ำหนักให้
รับฟังการที่จำเลยที่ 1 ใช้ขวดที่แตกเป็นคมแทงไปที่คอของผู้ตายซึ่งเป็นบริเวณ
อวัยวะสำคัญเป็นเหตุให้หลอดลมถูกตัดบางส่วนและเส้นเลือดบริเวณลำคอถูกตัดขาด
เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย การแทงของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการแทงโดยมี
เจตนาฆ่า จำเลยที่ 1 นำสืบว่า เมื่อใกล้จะเลิกงานนายลำจวนเข้ามาต่อว่าจำเลยที่ 1
ว่าเอาสุรามาดื่มจำเลยที่ 1 ปฏิเสธแต่ได้ขอโทษ นายลำจวนไม่ยอมลดละได้ชักอาวุธ
ปืนออกมาจ่อจำเลยที่ 1 และส่งสัญญาณให้ลูกน้องเข้ามาหาจำเลยที่ 1 จากนั้นลูก
น้องนายลำจวนเข้ามาประมาณ 10 คน และตีทำร้ายพนักงานของบริษัททุกคนที่สวม
เครื่องแบบเหมือนกันเกิดชุลมุนกัน พวกจำเลยที่ 1 ต่างหลบหนี ส่วนจำเลยที่ 1 ตก
ไปในร่องสวนด้านหลังเวที หลังเกิดเหตุมีเจ้าพนักงานตำรวจมา จำเลยที่ 1 จึงวิ่งไป
ขอความช่วยเหลือ จำเลยที่ 1 ไม่เคยเห็นผู้ตายมาก่อน เห็นว่า นายลำจวนมีปาก
เสียงกับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 กับพวกเป็นแขกของฝ่ายเจ้าบ่าว จึงไม่น่าเชื่อว่า
นายลำจวนจะให้ลูกน้องตีทำร้ายพนักงานบริษัททุกคน ทั้งจำเลยที่ 1 เบิกความว่า
พวกจำเลยที่ 1 ต่างพากันหลบหนี จึงไม่น่าจะเกิดชุลมุนกัน พยานหลักฐานจำเลยที่
1 มีน้ำหนักน้อยไม่อาจพียงหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำ
หนักให้รับฟังว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามฟ้อง ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ในคืน
เกิดเหตุจำเลยที่ 1 ใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีฟ้า ไม่ได้ใส่ชุดพนักงานตามที่พยานโจทก์
ยืนยันว่าเป็นผู้ที่แทงผู้ตายนั่น เห็นว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ถามค่านายลำจวน นายสุ
เทพและนางพวงเพ็ญพยานโจทก์ในเวลาที่พยานดังกล่าวเบิกความ ตามที่จำเลย
อุทธรณ์และฎีกาต่อมาจึงมีน้ำหนักน้อย ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นเรียกคำ
ให้การชั้นสอบสวนเพื่อประกอบคำให้การพยานโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เพราะการดำเนินคดีอาญาต้องทำต่อหน้าจำเลยและเอกสารดังกล่าว
จำเลยไม่มีโอกาสซักค้านนั้น เห็นว่า ศาลมีอำนาจเรียกสำนวนการสอบสวนจาก

พนักงานอัยการมาเพื่อประกอบคำวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 175 การดำเนินการของศาลดังกล่าวมิใช่การพิจารณาและสืบพยานในศาล จึงไม่ต้องทำต่อหน้าจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคหนึ่ง และเมื่อมิใช่การสืบพยาน จำเลยที่ 1 จึงไม่มีอำนาจถามค้านพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 117 วรรคสอง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นฎีกาข้ออื่นของจำเลยที่ 1 ไม่จำต้องวินิจฉัย เพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไปส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบา นั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1 นำสืบต่อสู้คดีมาโดยตลอด ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดโทษจำเลยที่ 1 มานั้นจึงเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สำรวจ อุดมทวี-วิชัย วิวิตเสวี-เกรียงชัย จິงจตุรพิธ)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ